

1502233-56.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... relatou como se deu a prática do roubo, relatando que o réu teria estado no estabelecimento em ocasião pretérita, quando também praticara um roubo. Dessa segunda vez, encontrava-se ele armado. Declinou os bens subtraídos (dinheiro, celular e alguns produtos), os quais foram postos em uma mochila. O segurança da loja chegou e foi ao encalço do réu, conquanto o sistema de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502233-56.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502233-56.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311895/2022 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 28661383 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, JG5909-1/2022 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2311895 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RODRIGUES MENDONÇA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de RODRIGO RODRIGUES MENDONÇA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática dos delitos de roubo, consoante tipificação do artigo 157, caput do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 15 de novembro de 2022, por volta das 21:10h, nas dependências do estabelecimento comercial "Farmácia COOP, situado à Rua das Hortênsias, nº 103, Vila Marina, neste município e Comarca de Santo André, o acusado subtraiu, em proveito próprio ou alheio, isso fazendo mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$170,00 em

espécie; 02 latas de leite da marca "Aptamil" de 800g cada; 01 pacote de fraldas "Pampers"; 07 latas de desodorante spray "Rexona"; e um telefone celular "Samsung".

Denúncia às fls. 02/04, recebida pela decisão de fls. 102/105 na data de 22 de novembro de 2022.

Defesa preliminar apresentada às fls. 178 e analisada a fl. 193, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 15 de dezembro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, duas das três vítimas e uma das duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo, ao final, interrogado o réu - que veio a confessar a prática delitiva.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a total procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, por meio de memoriais de fls. 205/210, pugnou pela consideração das circunstâncias atenuantes existentes em favor do réu, formulando outros pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/18.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima, Sra. Amanda Silva de Lima, declarou que, na data dos fatos, estava exercendo suas funções de balconista quando foi surpreendida por um indivíduo que adentrou a loja e proferiu os seguintes dizeres: "Não vou te zuar, fica quieta! Dá o celular vai!!". O indivíduo apanhou diversos produtos como desodorantes, fraldas, leite, dinheiro e se evadiu. Em juízo, relatou como se deu a prática do roubo, relatando que o réu teria estado no estabelecimento em ocasião pretérita, quando também praticara um roubo. Dessa segunda vez, encontrava-se ele armado. Declinou os bens subtraídos (dinheiro, celular e alguns produtos), os quais foram postos em uma mochila. O segurança da loja chegou e foi ao encalço do réu, conquanto o sistema de monitoramento já houvesse flagrado a situação. O réu detido cerca de um quarteirão do local dos fatos, tendo sido quase todos os bens recuperados. Em solo policial, reconheceu o acusado, sem ostentar dúvidas a respeito. Aos questionamentos da Defesa, esclareceu que o réu estava de máscara quando ingressou no estabelecimento. Descreveu o roubador como sendo magro, negro, estatura mediana. Reconheceu, dentre os detentos apresentados, o que ostentava nº 01.

A vítima, Sra. Janaina Fernandes, quando de suas declarações em solo policial, confirmou que foi informada por um dos colaboradores acerca do roubo ocorrido, em que o indivíduo se passou por cliente e exibiu uma arma de fogo anunciando o assalto. Além dos produtos, o indivíduo roubou um aparelho celular e a quantia de

R\$170,00 do caixa. Somados, os itens roubados valiam cerca de R\$1123,00. Em juízo, relatou tratar-se do segundo episódio envolvendo o mesmo réu, tendo ela monitorado a ação do réu na segunda ocasião. Foi ela quem avisou a central de monitoramento da loja. Descreveu o réu como pardo/negro, estatura mediana. Dentre os detentos mostrados, reconheceu nº 01.

A testemunha arrolada em comum, Sr. Guilherme Sanches de Souza, quando de seu depoimento em solo policial, declarou que, na data dos fatos, se deparou com uma situação inusitada, em que um indivíduo tentava conter um outro e gritava que era ladrão. Assim, o auxiliou, imobilizando o indivíduo que estava bastante agitado e tentava a fuga, neste momento tomou ciência naquele momento que o indivíduo havia acabado de praticar um roubo a uma drogaria. Em juízo, relatou que reside próximo ao local dos fatos, tendo avistado um veículo Pálio parado, na contramão de direção. Uma terceira pessoa gritava para o réu, chamando-o de "ladrão". A pessoa detida foi mantida no chão e, pouco após, passou pelo local uma viatura da polícia, que conduziu todos do Distrito Policial. Relatou que foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Descreveu a pessoa detida como magra, estatura mediana e morena. Em juízo, apontou o detento de nº 01 como a pessoa detida

O guarda noturno, Sr. Cledson Luiz Fabiano, esclareceu, em solo policial, que realizava uma ronda, quando presenciou um indivíduo saindo apressadamente da farmácia. Ao se aproximar, a farmacêutica o informou sobre o ocorrido. Ao abordar o indivíduo, este não teria obedecido à "ordem" de parada, tendo sido necessário entrar em luta corporal com ele. Em dado momento, foi auxiliado por um terceiro que passava e conseguiram prender o roubador e acionar a Polícia Militar.

Já o réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, aduzindo haver praticado o fato por necessidade financeira.

Análise da prova.

Pois bem.

Diante da prova produzida, com destaque à confissão do réu, não há ponto controvertido a ser dirimido. As vítimas não apenas reiteraram como se dera o crime que sofreram, como também não ostentaram qualquer dúvida no momento do reconhecimento. Nestes termos, a confissão do réu não se constitui prova isolada, pois está em plena consonância com as demais provas produzidas à luz do contraditório e ampla defesa.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase de estabelecimento de sanção, devem ser consideradas desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas do art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente,

(5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, nota-se que o réu possui diversas anotações em sua folha de antecedentes (vide fls. 37/62), o que denota sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas criminosas. Diante de tais circunstâncias, todas elas plenamente comprovadas nos autos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, deve-se levar em consideração como circunstância agravante de pena, a reincidência do réu, motivo pelo qual majoro a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. De igual forma, nesta fase, de se levar em consideração a confissão espontânea, pelo que se reduz a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. De se ponderar não se compensar a confissão com a reincidência por ser esta circunstância preponderante no presente caso (art. 67 do Código Penal).

Em terceira fase, nada há a se considerar para fins de alteração da pena.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que o delito pelo qual o acusado está sendo condenado é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça contra pessoa.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo procedente a presente ação penal para condenar o denunciado RODRIGO RODRIGUES MENDONÇA (RG 33.765.269) às penas totais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, caput, do Código Penal.

Tendo em vista a reincidência específica do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena corporal, consoante diretrizes gerais do art. 33 do Código Penal. Regime mais benéfico não se mostra consentâneo à natureza do crime aliada à condição desfavorável do réu em virtude de sua reincidência.

Não se permite ao réu, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, não por outro motivo, o réu aguardou o trânsito em julgado em cárcere, eis que, encerrada a instrução, presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal).

Expeça-se, pois, competente ofício para que o réu, ora, seja mantido em cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para cobrança da multa. Desde já, expeça-se guia de recolhimento provisória e, oportunamente, a definitiva.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 19 de dezembro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA